

0055927-68.2018.8.26.0050

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: FERNANDA HELENA BENEVIDES DIAS

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 14ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 05/09/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Inquérito Policial (Flagrante) - 2782/2018 -

31º Distrito Policial - Vila Carrão, 449/2018 - 31º Distrito Policial - Vila Carrão

Autor:

Justiça Pública

Réu:

TATIANE DA SILVA

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). FERNANDA ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

14ª Vara Criminal

Av. Dr. Abraão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

0055927-68.2018.8.26.0050 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

0055927-68.2018.8.26.0050

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Inquérito Policial (Flagrante) - 2782/2018 -

31º Distrito Policial - Vila Carrão, 449/2018 - 31º Distrito Policial - Vila Carrão

Autor:

Justiça Pública

Réu:

TATIANE DA SILVA

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). FERNANDA HELENA BENEVIDES DIAS

Vistos,

TATIANE DA SILVA, qualificada nos autos, foi denunciada e está sendo processada como incurso no artigo 33, caput, c.c. artigo 40, inciso III, ambos da Lei nº 11.343/06, porque, segundo a denúncia, no dia 24 de junho de 2018, por volta das 09h15m, na Avenida Condessa Elisabeth de Robiano, nº 900, Belém (estabelecimento prisional – CDP Belém I), nesta cidade e comarca de São Paulo, trazia consigo, para fins de venda e entrega a consumo de terceiros, 53,3g (cinquenta e três gramas e três decigramas) de cocaína, acondicionadas em invólucro de borracha, tratando-se de drogas, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar (fls. 90/91).

A ré foi presa em flagrante (fls. 02), sendo decretada prisão domiciliar (fls. 77/81). (fls. 157/158).

A denúncia foi recebida (fls. 94/95)

A ré foi citada (fls. 155) e apresentou resposta à acusação (fls. 171), sendo ratificado o recebimento da denúncia (fls. 172).

Foi decretada prisão preventiva da ré (fls. 157/158).

Durante a instrução, foram ouvidas duas testemunhas, sendo, ao final, a ré interrogada.

Em sede de alegações finais, o Ministério Público requereu a condenação da ré nos termos da denúncia. A Defesa, por sua vez, pleiteou a fixação da pena no mínimo legal, o reconhecimento da atenuante da confissão e do privilégio previsto no artigo 33, §4º da lei n 11.343/06.

É o relatório.

Fundamento e decido.

A materialidade delitiva foi devidamente comprovada por meio do auto de exibição e apreensão de fl. 10, do laudo de constatação de fls. 12/14, do exame químico-toxicológico de fls. 111/113 e da prova oral colhida em Juízo, sob o crivo do contraditório, que também demonstrou a autoria da acusada.

A ré Tatiane da Silva confessou a prática do tráfico. Confirmou ter levado droga para entregar para terceira pessoa (cf. mídias digitais armazenadas em nuvem através do sistema One Drive e SAJ).

A agente penitenciária Valdirene Matos Ferreira afirmou, em suma, que no scanner, foi realizar visita ao filho, que estava preso. Durante a revista, foi constatado que a ré havia algo com ela. Encontraram um pacote dentro do qual havia cocaína. A acusada ficou muito nervosa e disse que estava levando para filho. A ré já tinha ido visitar o filho outras vezes (cf. mídias digitais armazenadas em nuvem através do sistema One Drive e SAJ).

Rita de Cássio Barroso, também agente penitenciária, confirmou que, através de scanner, constataram que a ré levava algo com ela. Em revista corporal, encontraram cocaína com a ré. Disse que a ré comentou com o Diretor que estava levando a droga para o filho e ganharia quatrocentos reais (cf. mídias digitais armazenadas em nuvem através do sistema One Drive e SAJ).

Destarte, os depoimentos colhidos, a quantidade de droga e a forma na qual foi encontrado o entorpecente revelam a conduta delituosa intencional da acusada em traficar entorpecentes.

Cumprasseverar que a infração penal de tráfico de drogas é crime de ação múltipla e conteúdo variado, bastando que o agente pratique, intencionalmente, qualquer um dos verbos nucleares previstos no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, como, no caso, “trazer consigo” 53,3g (cinquenta e três gramas e três decigramas) de cocaína.

Comprovada, ademais, pela prova oral, a causa de aumento prevista no artigo 40, inciso III, da Lei nº 11.343/06, pois o delito foi praticado nas dependências de estabelecimento prisional (CDP Belém I).

Assim, provadas a autoria e a materialidade delitivas e, não havendo causa excludente de ilicitude ou de culpabilidade, a condenação é medida que se impõe.

Passo à dosimetria da pena:

Na primeira fase da dosimetria, verifica-se que não há circunstâncias judiciais desfavoráveis. Desse modo, fixo a pena-base em seu mínimo legal: 05 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa.

Na segunda fase, inexistem agravantes. Lado outro, incide a atenuante da confissão, prevista no artigo 65, inciso III, alínea "d", do Código Penal, consoante se infere do interrogatório judicial do réu. Contudo, por força da Súmula 231 do STJ, inviável a redução da pena aquém do mínimo legal, razão pela qual mantenho a pena no patamar fixado.

Na terceira fase da dosimetria, incide a causa de aumento de pena consistente no artigo 40, inciso III, da Lei n.º 11.343/06. Desse modo, aumento a pena em 1/6, fixando-a em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa. Lado outro, a ré se beneficia do disposto na Lei n.º 11.343, que, no seu artigo 33, § 4º, inovou ao estabelecer causa de diminuição de pena calcada na primariedade e bons antecedentes do acusado que não se dedique às atividades criminosas e não integre organização criminosa, hipótese dos autos. Assim, reduzo a pena em 2/3, fixando-a em 01 (um) ano, 11 (onze) meses 10 (dez) dias de reclusão e pagamento de 194 (cento e noventa e quatro) dias-multa. O regime inicial de cumprimento de pena é o aberto, por força do disposto no artigo 33, §2º, alínea "c", do Código Penal.

A ré faz jus à substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, porque o crime não foi cometido com violência ou grave ameaça à pessoa e a pena aplicada é inferior a quatro anos. Desta forma, substituo a pena corporal imposta a acusada, sem prejuízo da pena de multa arbitrada, por duas restritivas de direito, quais sejam: (a) prestação de serviços à comunidade ou à entidade pública pelo período da pena substituída; e (b) prestação pecuniária, consistente no pagamento em dinheiro do valor de 01 (um) salário mínimo instituição que será especificada por ocasião da execução.

O valor de cada dia-multa será de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos, à míngua de maiores elementos sobre a capacidade financeira da ré.

Posto isso e considerando o mais que dos autos consta, julgo PROCEDENTE a pretensão punitiva do Estado e o faço para CONDENAR a ré TATIANE DA SILVA, qualificada nos autos, como incurso no artigo 33, caput, c.c. artigo 40, inciso III, ambos da Lei n.º 11.343/06, à pena de 01 (um) ano, 11 (onze) meses 10 (dez) dias de reclusão de reclusão, em regime inicial aberto, e pagamento de 194 (cento e noventa e quatro) dias-multa, em seu valor mínimo legal. A pena privativa de liberdade fica substituída por prestação de serviço à comunidade e pena de prestação pecuniária, conforme acima estabelecido.

Concedo à ré o direito de recorrer em liberdade, diante da incompatibilidade da prisão cautelar com a pena fixada. Expeça-se alvará de soltura clausulado.

Após o trânsito em julgado, comunique-se ao Cartório Distribuidor, ao IIRGD e ao TRE.

Custas na forma da lei, ficando deferidos os benefícios da assistência judiciária gratuita, pois assistida pela defensoria Pública do Estado.

Oportunamente, remetam-se os autos ao arquivo, fazendo-se as devidas anotações nos assentamentos do Cartório.

P.I.C.

São Paulo, 05 de setembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA